



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1062 del 08/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 del 07/07/2026

PROPOSTA N. 1933 del 07/07/2026

OGGETTO: PNRR M5/C2I2.3. (PINQuA). Intervento di riqualificazione "San Teodoro viabilità interna a rione Lotto 5" – CUP C81B21003460001 – CIG AQ 9181329061 – CIG Contratto specifico B8F31A5A06. Liquidazione SAL n.2.

IL DIRIGENTE

Visti

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di *housing* sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

Visto il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

Visto il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l'Alta Commissione per provvedere all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

Considerato che l'amministrazione di LAMEZIA TERME ha partecipato al bando PINQuA di cui al succitato decreto interministeriale 395/2020, presentando apposita proposta;

Considerato che con Delibera n 92 del 15/04/2021 - del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta è stato approvato il progetto definitivo denominato *"San Teodoro viabilità interna a rione lotto 5"*, per un importo complessivo di € 4.290.386,67;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di euro 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

Atteso che tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare con il quale è approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell'Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

Visto, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

Visto il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 di ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota PINQuA;

Atteso con il suddetto Decreto Direttoriale n. 17524/2021, come riportato nell'Allegato A dello stesso decreto (per le proposte "Pilota"), è stata ammessa in via definitiva a finanziamento la Proposta presentata dal Comune di Lamezia Terme, identificata con ID 580;

Considerato che l'amministrazione di LAMEZIA TERME, per quanto indicato al punto precedente è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;

Atteso che l'amministrazione di LAMEZIA TERME in qualità di beneficiario, risulta soggetto attuatore degli interventi risultati ammessi a contributo, tra i quali vi è l'intervento ID 2402, C.U.P. C81B21003460001, denominato "*San Teodoro viabilità interna a rione lotto 5*" per un importo complessivo pari ad € **4.290.386,67**;

Atteso che in data 1 marzo 2022 è stata sottoscritta apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID-580 (PINQuA) tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (Amministrazione Titolare) e il Comune di Lamezia Terme (Soggetto Beneficiario);

Considerato che con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159, dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato disposto l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione e che in virtù della predetta assegnazione l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro euro 5.148.464,00;

Ritenuto pertanto necessario, in virtù della suddetta assegnazione, aggiornare il quadro economico per un importo complessivo pari ad € **5.148.464,00**, allegato al presente atto;

Considerato che con determinazione Dirigenziale R.G. n. 663 del 28/06/2023 sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria ed architettura riguardanti la redazione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e la direzione dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento di riqualificazione di San Teodoro Viabilità Interna a Rione Lotto 5. CUP C81B21003460001" al RTP composto dai seguenti soggetti:

- Ing. Nicola Mordà in qualità di mandatario;
- Arch. Francesco Zindato in qualità di mandante;
- Dott. Geologo Gabriele Prestia in qualità di mandante;
- Arch. Debora Tarzia in qualità di mandante e giovane professionista;

Considerato, inoltre, che :

- con nota Prot. 59573 trasmessa in data 28/07/2025 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'Ente ha richiesto la rimodulazione della Convenzione MIT - Comune di Lamezia Terme n. 3940 del 17/03/2022, approvata con D.D. n. 4986 del 31/03/2022, nell'ambito del "Programma Innovativo per la qualità dell'abitare – PINQuA (PNRR M5C2I2.3)";

- con nota Prot. CASA.REGISTRO UFFICIALE.2025.0010539 del 30/07/2025, acquisita al protocollo dell'Ente n. 60207 in data 31/07/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere positivo riguardo alla richiesta di rimodulazione presentata;

Atteso che con Deliberazione della Giunta Comunale n.291 del 03/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo con oggetto: "*PNRR M5C2I2.3 (PINQuA). Intervento di riqualificazione di "San Teodoro viabilità interna a rione lotto 5"*". C.U.P. C81B21003460001, per un importo complessivo pari ad euro 5.148.464,00;

Rilevato che con Determinazione dirigenziale R.G. n. 288 del 06/04/2022 il Comune di Lamezia Terme ha stabilito:

- di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "INVITALIA" quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., proceda, per conto del Comune di Lamezia Terme, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (v.02 – e.19 – s.04) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte INVITALIA, per l'indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), di propria competenza;

Atteso, inoltre, che:

- l'importo complessivo (Proposta ID 580 Intervento ID 2402), pari a € 5.148.464,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 3873 piano dei conti del piano dei conti 2.03.01.02.003, nell'ambito delle risorse assegnate con il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 e con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159;
- in data 11 aprile 2022 INVITALIA ha proceduto a pubblicare il "Bando di gara per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (V.02 – E.19 – S.04) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile" (di seguito "Procedura di gara") ai fini di attuare vari interventi compresi nel Programma PINQuA finanziati dal PNRR, tra cui l'intervento in esame denominato "San Teodoro viabilità interna a rione Lotto 5", compreso nel Lotto geografico 7 – Calabria;
- la data per la presentazione delle offerte del suddetto bando di gara indetto da INVITALIA è stata prorogata al 26 maggio 2022, a seguito della nomina della Commissione ed espletamento della gara;
- in data 13/01/2023 con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 3082 INVITALIA ha trasmesso l'Accordo Quadro, unitamente a tutta la documentazione di gara, inclusi i provvedimenti di aggiudicazione, relativo alla Procedura di gara, per il Lotto Geografico 7 - Calabria- Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori – Cluster AQ3 Lamezia Terme 2, di seguito ("AQ3 Lamezia Terme 2");
- dal suddetto Accordo Quadro si evince che l'assegnatario del "cluster" è il CONSORZIO STABILE ECIT (consorzio), con sede legale in Roma, via Giuseppe Tomassetti n.12, C.F./P.Iva 10094541009, FERRARO SPA. (consorziata esecutrice) con sede legale in Roma, via Giuseppe

Tomassetti n.12, C.F./P.Iva 02160730798, (di seguito "O.E."), che ha offerto un ribasso del 21,333%;

Dato atto che con determina dirigenziale R.G. n. 1899 del 07/11/2025:

- è stato approvato l'Ordine di Attivazione (ODA), inerente all'Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (V.02 – E.19 S.04) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile per il Lotto Geografico 7 -Calabria- Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori – Cluster AQ3 Lamezia Terme 2, per la Proposta ID 580 – Intervento ID 2402, finanziata nell'ambito del Programma PINQuA dal PNRR e dal FOI;
- l'importo complessivo a seguito dell'aggiudicazione è pari ad euro 4.310.679,71 come da Quadro Economico rimodulato e depositato agli atti dell'ufficio;
- è stato affidato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.lgs 50/2016 a CONSORZIO STABILE ECIT (consorzio), FERRARO SPA. (consorziata esecutrice) i lavori pari ad euro 2.607.772,53, inclusi di euro 75.484,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad euro 573.709,96 per un importo complessivo di euro 3.181.482,49;
- è stato impegnato l'importo di euro 3.181.482,49 sul capitolo di spesa 3873, piano dei conti 2.03.01.02.003 bilancio 2025/2027 annualità 2025 e imputato in favore del CONSORZIO STABILE ECIT (consorzio), FERRARO SPA. (consorziata esecutrice) per l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che il direttore dei lavori è l'Ing. Nicola Mordà e Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Francesco Zindato;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 17/11/2025 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e Art. 5 comma 2 D.M. n.49/2018, come da verbale redatto il 18/11/2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Mordà e sottoscritto, senza apporre riserve, dall'appaltatore;

Vista la comunicazione del "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la casa e la riqualificazione urbana – divisione 2 – Qualità dell'abitare e rigenerazione urbana" prot. 4714 del 30/03/2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 28010 in data 30/03/2026, con la quale si informa che è stato adottato il Decreto direttoriale n. 70 del 26/03/2026 che differisce la scadenza associata al PINQuA dal 31 marzo 2026 (T1) al 30 giugno 2026 (T2);

Vista la comunicazione prot. 9670 del 25/06/2026, acquisita al protocollo dell'ente n. 52744 in data 30/06/2026, con la quale il "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la casa e la riqualificazione urbana" ha trasmesso l'Autorizzazione alla conclusione degli interventi oltre il 30 giugno 2026 ed entro il termine del 14/08/2026;

Dato atto che:

- dalla dichiarazione del Direttore dei lavori, Ing. Nicola Mordà, i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 24/11/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 03/12/2025 e registrata con il n. 94152;
- con determina del Dirigente del Settore Tecnico n. R.G. 2138 del 10/12/2025 è stata liquidata a favore della ditta appaltatrice la somma di euro 636.296,49 iva inclusa a titolo di anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20% come previsto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016;
- in data 24 febbraio 2026 tra il Comune di Lamezia Terme e la ditta appaltatrice è stato stipulato, con atto pubblico notarile informatico, il contratto specifico avente il n. rep. 7893, registrato in data 24/02/2026 presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme con il numero 597 serie 1T;
- con protocollo n.32549 del 15/04/2026 il Geom. Pasquale Arcuri in qualità di RUP, visto il parere dell'ingegnere Nicola Mordà in qualità di Direttore dei Lavori che esprime il parere

positivo alla concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori, esprime parere favorevole e concede come termine per l'ultimazione dei lavori il 05/06/2026;

- con nota di protocollo n. 39187 del 08/05/2026, si comunicava a tutti gli operatori economici afferenti agli interventi PINQuA la ultimazione dei lavori al 30/06/2026 come da legge n. 50 del 20 aprile 2026 di conversione del decreto-legge 19/26 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione" pubblicata in GU in data 20 aprile 2026;
- con protocollo n.54471 del 06/07/2026 il Geom. Pasquale Arcuri in qualità di RUP, visto il parere dell'ingegnere Nicola Mordà in qualità di Direttore dei Lavori che esprime il parere positivo alla concessione di una ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori, esprime parere favorevole e concede come termine per l'ultimazione dei lavori il 31/07/2026;

Visto che:

- la direzione lavori ha emesso gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 19/06/2026 (SAL n.2) acquisiti al protocollo dell'Ente con n.0052328 in data 25/06/2026 e di seguito indicati:
 - libretto delle misure n.2;
 - registro di contabilità n.1;
 - sommario del registro di contabilità al SAL n.2;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 a tutto il 19/06/2026;
- l'appaltatore ha sottoscritto gli atti contabili relativi al SAL n.2, incluso il registro di contabilità senza apporre riserve;
- dal SAL n.2 emesso risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti alla data del 19/06/2026, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 1.722.569,41 incluso oneri della sicurezza, oltre IVA;

Dato atto che:

- l'appaltatore ha redatto la dichiarazione, e relativi allegati, in merito al rispetto del principio del DNSH alla data del SAL 2, come da previsione inserita nelle Condizioni Generali allegato F.3, allegati al disciplinare della procedura aperta indetta da INVITALIA per la conclusione dell'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento dei lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (V.02 – E.19 – S.04) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile, sottoscritta per presa visione dal Direttore dei Lavori;
- il Direttore dei lavori ha redatto la propria dichiarazione in merito alla conformità alle previsioni progettuali della suddetta dichiarazione sul rispetto del principio del DNSH sottoscritta dall'appaltatore;
- la dichiarazione del direttore dei lavori è depositata agli atti dell'Ente con n. prot. 0054926 del 07/07/2026;
- il Responsabile del procedimento, Geom. Pasquale Arcuri, ha emesso il certificato di pagamento della rata n. 2 dei lavori di importo pari ad euro 738.664,05 oltre IVA di legge, relativo alle lavorazioni svolte dall'appaltatore alla data del 19/06/2026 e contabilizzate nel SAL n. 2;

Vista la fattura n. 12/SP del 30/06/2026, acquisita al protocollo dell'Ente in data 03/07/2026 con n. 54384, di importo complessivo pari ad euro 901.170,14, di cui euro 738.664,05 per lavori eseguiti alla data del SAL n.2 ed euro 162.506,09 per IVA di legge, emessa dall'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE ECIT (P.Iva 10094541009) a saldo delle proprie competenze;

Ritenuto di approvare gli atti contabili sopra indicati ed il certificato di pagamento della seconda rata dei lavori pari ad euro 738.664,05 oltre IVA di legge;

Acquisito:

- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS_51099797 del 10/06/2026 dell'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE ENGINEERING COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE, C.F./P.Iva 10094541009, con esito regolare e scadenza validità al 08/10/2026;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS_50839170 del 21/05/2026 dell'impresa esecutrice FERRARO SPA, C.F./P.Iva 02160730798, con esito regolare e scadenza validità al 18/09/2026;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Pasquale Arcuri;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Dato atto inoltre che:

- per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003460001;
- il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: 9181329061;
- il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B8F31A5A06;
- il conto corrente riportato nella fattura coincide con quanto dichiarato dall'appaltatore in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Vista la proposta della presente determinazione formulata dal RUP Geom. Pasquale Arcuri;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41;
- il D.P.R. 445/2000;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 19/06/2026 (SAL n.2), acquisiti al protocollo delle dell'Ente con n. 0052328 in data 25/06/2026 e di seguito indicati:
 - libretto delle misure n.2;
 - registro di contabilità n.1;
 - sommario del registro di contabilità al SAL n.2;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 a tutto il 19/06/2026;
3. **di approvare** il certificato di pagamento della rata n.2 dei lavori per un importo pari ad euro 738.664,05 oltre IVA di legge, relativo alle lavorazioni svolte dall'appaltatore alla data del 19/06/2026 e contabilizzate nel SAL n.2;
4. **di dare atto che:**
 - l'appaltatore ha redatto la dichiarazione, e relativi allegati, in merito al rispetto del principio del DNSH alla data del SAL 2, come da previsione inserita nelle Condizioni Generali allegato F.3, allegati al disciplinare della procedura aperta indetta da INVITALIA per la conclusione dell'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento dei lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (V.02 – E.19 – S.04) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile, sottoscritta per presa visione dal Direttore dei Lavori;
 - il Direttore dei lavori ha redatto la propria dichiarazione in merito alla conformità alle previsioni progettuali della suddetta dichiarazione sul rispetto del principio del DNSH sottoscritta dall'appaltatore;
 - la dichiarazione del direttore dei lavori è depositata agli atti dell'Ente con n. prot. 0054926 del 07/07/2026;
5. **di approvare** e liquidare all'impresa CONSORZIO STABILE ECIT, con sede legale in Roma, via Giuseppe Tomassetti n.12, C.F./P.Iva 10094541009, affidataria dei lavori dell'intervento denominato "*San Teodoro viabilità interna a rione lotto 5*", come da determina dirigenziale R.S. n. 158 del 06/11/2025 e R.G. n. 1899 del 07/11/2025, la fattura n. la fattura n. 12/SP del 30/06/2026, acquisita al protocollo dell'Ente in data 03/07/2026 con n. 54384, di importo complessivo pari ad euro 901.170,14, di cui euro 738.664,05 per lavori eseguiti alla data del SAL n.2 ed euro 162.506,09 per IVA di legge;
6. **di versare** all'impresa CONSORZIO STABILE ECIT, la somma di euro 738.664,05 a saldo della fattura n. 12/SP del 30/06/2026, acquisita al protocollo dell'ente con n. 54384 in data

03/07/2026, sul conto corrente all'allegata fattura e di versare all'erario l'aliquota IVA pari ad euro 162.506,09 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

7. **di imputare** la spesa complessiva di euro 901.170,14, IVA compresa, sul capitolo 3873, piano dei conti 2.03.01.02.003 bilancio 2025/2027 annualità 2025, come da impegno effettuato con determina dirigenziale R.S. n. 158 del 06/11/2025 e R.G. n. 1899 del 07/11/2025;
8. **di dare atto** che per la suddetta spesa si farà fronte con il finanziamento concesso con il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 e con il Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159 per la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità;
9. **di dare atto** che:
 - per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003460001;
 - il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: 9181329061;
 - il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B8F31A5A06;
 - il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è il Geom. Pasquale Arcuri;
10. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
11. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027;
12. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 42 D. Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
13. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
14. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
15. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
16. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
17. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
18. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1933 del 07/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 07/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 115 del 07/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4504	1	1-940-1	CONSORZIO STABILE ENGINEERING COSTR. INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE(ECIT)	901.170,14

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 08/07/2026.